تحقيق المقال

في بيان أقوال أهل العلم

في حكم الإسبال

تأليف الدكتور

عثمان بن علي بن فارع

دار النبيلة

مقديشو - الصومال

عنوان الكتاب : تحقيق المقال في بيان أقوال أهل العلم في حكم الإسبال

تأليف الدكتور: عثمان علي فارح

عدد الصفحات : ٣٢

مقياس الصفحة : ١٤سم × ٢٠سم

سنة الطباعة : ١٤٤٧هـ - ٢٠٢٦م

الطبعة : الأولى

جميع الحقوق الملكية محفوظة للمؤلف

يمنع طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تصدير الكتاب كاملا



الناشر: دار النبيلة للنشر والتوزيع والطباعة

مقديشو - الصومال - سوق بكارو - بجوار مسجد أبي هريرة

للتواصل والاستفسار: 0612546664 / 252617499686+




بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فقد يسّر الله لي تدريس كتاب الورقات مع شرح جلال الدين المحلي عليه، وكان يوازي الدرس العلمي النظري درس آخر عملي تطبيقي؛ لأن ذلك أدعى إلى استيعاب الدرس بشكل أفضل، وقد تناولنا في أحد الدروس كيفية التعامل مع النصوص المتعارضة ظاهريا، فكلفت الإخوة الدارسين ببحث يعرض لبيان طريقة إزالة التعارض بين الأحاديث الواردة في الإسبال، وفي أثناء الحوار والمناقشة ذكرت أن جمهور العلماء يرون أن الأحاديث المطلقة تحمل

على المقيدة بالخيلاء، ثم علمت أن بعض الإخوة الذين سمعوا ذلك استشكلوا نسبة ذلك القول إلى الجمهور، فالقول المشهور لدى بعضهم حرمة الإسبال مطلقا، وربما يظن بعضهم أن القول بعدم حرمة الإسبال بغير خيلاء قول خارج عن الأقوال المعتبرة، فأحببت أن أجمع - بشيء من الاختصار والإيجاز - أقوال أهل العلم في المسألة في رسالة لطيفة لعل الله أن ينفع بها.

وسميتها بـ«**تحقيق المقال في بيان أقوال أهل العلم في حكم الإسبال**».

وتنتظم هذه الرسالة في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث.



التمهيد: تعريف الإسبال وحالاته

تعريف الإسبال لغة وشرعا:

الإسبال في اللغة: الإرسال، يقال: أسبل الفرس ذنبه أرسله، وأسبل فلان ثيابه: إذا طولها وأرسلها إلى الأرض، وامرأة مسبل أسبلت ذيلها(١).

وفي الاصطلاح: لا يخرج عن معناه اللغوي، فلهذا قال ابن الأثير (تـــ: ٦٠٦هـ): ««المسبل إزاره» هو الذي يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى. وإنما يفعل ذلك كبرا واختيالا، وقد تكرر ذكر الإسبال في الحديث، وكله بهذا المعنى»(٢).

---

(١) انظر: تهذيب اللغة (١٢/ ٣٠٣) للأزهري، ومقاييس اللغة (٨/ ٥٠٦) لابن فارس.

(٢) النهاية (٢/ ٣٣٩).

صور الإسبال وحالاته:

❁ **للإسبال ثلاث حالات:**

الأولى: أن يكون فيما تلبسه النساء، وحكمه الجواز؛ لحديث أُمّ سلمة زوج النبيِّ ﷺ، قالت: سألت رسول الله ﷺ عن ذيول النساء؟ فقال: «شبرا». فقلت: إذن تخرج أقدامهن يا رسول الله، قال: «فذراع، لا تزدن عليه» أخرجه أحمد(١) والترمذي(٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وقد حكى القاضي عياض (تـــــ: ٥٤٤ هـ): الإجماع على أن المنع من الإسبال إنما هو في حق الرجال دون النساء(٣).

الثانية: أن يكون فيما يلبسه الرجال كالقميص والسروال والمشلح والعمامة والطيلسان والرداء والشملة وقصد به

---

(١) المسند (٢٦٦٣٦).

(٢) سنن الترمذي (١٧٣١).

(٣) الإكمال (٦/ ٣٠٥).

الخيلاء، وحكمه أنه محرم؛ لورود النهي عنه في أحاديث كثيرة، بل صرح غير واحد من أهل العلم بأنه من الكبائر، ومن هؤلاء الذهبي (تـ: ٧٤٨هـ)[١] وابن حجر العسقلاني (تـ: ٨٥٢هـ)[٢] وابن حجر الهيتمي (تـ: ٩٧٤هـ)[٣].

واستثنى العلماء من تحريم جر الثوب خيلاء إذا كان لإهانة واحتقار الكفار، قال القاضي في سياق ذكره للحالات التي لا بأس بجر الثوب: «وكذلك إذا جره خيلاء على الكفار أو في الحرب؛ لأن فيه إعزاز الإسلام وظهوره فى استحقار عدوه»[٤].

قلت: هذا مما تغير مناطه في العصر الحاضر؛ لأن العلة في استثناء هذه الحالة قد انتفت في واقع الحروب المعاصرة،

---

(١) الكبائر (٢١٥).
(٢) فتح الباري (١٠/ ٢٦٣).
(٣) الزواجر (٤١٠).
(٤) إكمال المعلم (٦/ ٥٩٩).

فلم يعد جر الثوب مظنة لإظهار القوة أو التأثير في العدو فيبقى الحكم على أصله من التحريم.

الثالثة: أن يكون فيما يلبسه الرجال ولم يقصد به الخيلاء، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال سيأتي ذكرها.



المبحث الأول:
الأحاديث الواردة في حكم الإسبال

المطلب الأول:
الأحاديث المطلقة في النهي عن الإسبال

❁ منها:

حديث أبي هريرة ﷺ عن النبي ﷺ قال: «**مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ**»(١).

وحديث أبي ذر ﷺ أن النبي ﷺ قال: «**ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْفَاجِرِ، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ**»(٢).

---

(١) أخرجه البخاري (٥٧٨٧)، والنسائي (٩٧٠٦).

(٢) أخرجه مسلم (١٠٦)، والترمذي (١٢١١)، وغيرهما.

وحديث ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «**إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَا يَنْظُرُ إِلَى مُسْبِلِ الْإِزَارِ**»(١).

فهذه الأحاديث ظاهرها تحريم الإسبال مطلقًا دون قيد بالبطر والخيلاء.

المطلب الثاني:

الأحاديث المقيدة بالخيلاء

❁ **منها:**

حديث ابن عمر، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ**»، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلَاءَ**»، قَالَ مُوسَى فَقُلْتُ لِسَالِمٍ: أَذَكَرَ عَبْدُ اللهِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ، قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ ذَكَرَ إِلَّا ثَوْبَه(٢).

---

(١) أخرجه النسائي (٥٣٤٩) بإسناد صحيح.

(٢) أخرجه البخاري (٣٦٦٥)، ومسلم (٢٠٨٥).

وحديث أبي بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله إِنَّ أَحَدَ جَانِبَيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي، إِنِّي لأَتَعَاهَدُ ذَلِكَ مِنْهُ، قَالَ: «**لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيَلَاءَ**»(١).

وحديث أبي هريرة أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «**لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا**»(٢).

وفي هذه الأحاديث دلالة على أن العلة في التحريم هي الخيلاء والكبر.



(١) أخرجه البخاري (٥٧٨٤)، وأبو داود (٤٠٨٥).
(٢) أخرجه البخاري (٥٧٨٨)، ومسلم (٢٠٨٧).

المبحث الثاني:
أقوال الفقهاء في حكم الإسبال

المطلب الأول: القول بأنه مكروه

القول بأنه مكروه؛ لأنه ورد في النهي عن الإسبال أحاديث كثيرة جاء أكثرها مقيدا بالخيلاء في حين ورد بعضها خاليا عن التقييد، فحمل المطلق على المقيد كما هو مقرر في الأصول؛ لاتحاد السبب (وهو الإسبال) والحكم (وهو الحرمة)، وهو قول جمهور العلماء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وغيرهم.

وهذه جملة من نصوص الفقهاء من المذاهب الأربعة.

❐ **مذهب الحنفية:**

نصّوا على أن الإسبال لغير الخيلاء مكروه كراهة تنزيه، فإن كان للخيلاء حرم.

قال أبو الحسن السُّغْدي (تـ ٤٦١هـ): «كل لِبَاس يكون على خلاف السّنة يكون لبسه مَكْرُوها وَهُوَ مثل أَثوَاب الْكفَّار واثواب الْفسق والفجور وَأهل الاشر والبطر مثل القرطق واسبال الازار وَتَطْوِيل الْكمّ وتوسيعه والجيب على الْجَانِب الاعلى للصدر وَنَحْوه»[(١)]. والقُرْطَقُ هو القَباء.

وجاء في الفتاوى الهندية: «إسبال الرجل إزاره أسفل من الكعبين إن لم يكن للخيلاء ففيه كراهة تنزيه، كذا في الغرائب»[(٢)].

مذهب المالكية:

ذهب المالكية إلى أن الإسبال مكروه إذا لم يكن للخيلاء، ومحرم إن اقترن بها.

أورد ابن رشد الجد (تـــــ: ٤٥٠هـ) بلاغا لمالك أن عاملًا لعمر بن عبد العزيز على اليمن، ارتدى ببُردة، وكانت طويلة فانجرت من خلفه، فقيل له: ارفع ارفع، ثم قال ابن

(١) النتف في الفتاوى (١/ ٢٥٠).
(٢) الفتاوى الهندية (٥/ ٣٣٣).

رشد: «إنما قيل له: ارفع؛ لما انجرت خلفه، لقول النبي -عَلَيْهِ السَّلَامُ-: «**لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلى مَنْ جَرَّ إزَارَه بَطَراً**»، فطول الرداء مكروه، مخافة أن يغفل عنه فيجره من خلفه. وقد جاء النهي عن ذلك لمن فعله بَطراً، فالتوقي من ذلك على كل حال من الأمر الذي ينبغي، وبالله التوفيق»[(١)].

وأشار ابن العربي (تـ: ٥٤٣هـ) إلى أنه قول المالكية، وقد ساق حديث ابن عباس في إرخائه إزاره من قدام حتى يضرب على قدميه ورفعه إلى رسول الله ﷺ يفعله ثم قال: «قال علماؤنا: انما جاء الوعيد فيمن يفعله خيلاء وتكبرا، وابن عباس ينزه عن هذا، فكيف بالنبي ﷺ!»[(٢)].

مذهب الشافعية:

صرّح الشافعية بكراهة الإسبال إن لم يكن للخيلاء وبحرمته إن كان لأجلها.

---

(١) البيان والتحصيل (١٧/ ١١٦).

(٢) المسالك (٧/ ٢٨٩).

قال النووي: «يحرم إطالة الثوب والإزار والسراويل على الكعبين للخيلاء ويكره لغير الخيلاء نص عليه الشافعي في البويطي وصرح به الأصحاب»[(١)].

مذهب الحنابلة:

الأشهر عند الحنابلة كراهة الإسبال إذا كان لغير الخيلاء.

قال ابن قدامة (تـــ: ٦٢٠هـ): «ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل؛ لأن النبي ﷺ أمر برفع الإزار. فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حرم، لأن النبي ﷺ قال: «**من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه**» متفق عليه»[(٢)].

---

(١) المجموع (٤/ ٤٥٤).

(٢) المغني (١/ ٤١٨).

المطلب الثاني:

القول بأنه لا بأس به

وهذا مروي عن أبي حنيفة، ونقل ابن مفلح (تـ: ٧٦٣هـ) عن صاحب المحيط من الحنفية: «وروي أن أبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين قيمته أربعمائة دينار وكان يجره على الأرض فقيل له أولسنا نهينا عن هذا؟ فقال إنما ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم»[(١)].

وهو رواية عن أحمد، قال ابن مفلح: «وهذا ظاهر كلام غير واحد من الأصحاب رحمهم الله»[(٢)] ونقل عن شيخه ابن تيمية أنه اختار عدم تحريمه ولم يتعرض لكراهة ولا عدمها.

وقال أبو العباس ابن تيمية في سياق ذكره لدليل هذا القول: «ومن لم ير بذلك بأسا احتج بقول النبي ﷺ لأبي بكر: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء، وعن أبي وائل إن

(١) الآداب الشرعية والمنح المرعية (٣/ ٥٢١).
(٢) الآداب (٣/ ٥٢١).

ابن مسعود رأى رجلا قد أسبل إزاره فقال له ارفع فقال له الرجل: وأنت يا ابن مسعود فارفع إزارك، فقال عبد الله إني لست مثلك أن لساقي حموشة وأنا أؤم الناس، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فاقبل على الرجل ضربا بالدرة، وقال أترد على ابن مسعود أترد على ابن مسعود!، ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه، وما سوى ذلك فهو باق على الإباحة، وأحاديث النهي مبنية على الغالب والمظنة، وإنما كلامنا فيمن يتفق عنه عدم ذلك»[(١)].

وعلى هذا يتنزل ما جاء عن بعض الصحابة والتابعين، كما روي عن ابن مسعود «أَنَّهُ كَانَ يُسْبِلُ إِزَارَهُ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ حَمِشُ السَّاقَيْنِ» أخرجه ابن أبي شيبة[(٢)] بإسناد جيد كما قاله الحافظ ابن حجر[(٣)].

وما روي عن عكرمة قال: «رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْتَزِرُ فَيُرْسِلُ إِزَارَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، حَتَّى تَقَعَ حَاشِيَتُهُمَا عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ،

(١) شرح العمدة (٤/ ٣٦٥-٣٦٦).
(٢) المصنف (٢٥٣١٣).
(٣) الفتح (١٠/ ٢٦٤).

وَيَرْفَعُهُمَا مِنْ مُؤَخَّرِهِ» أخرجه ابن أبي شيبة[١] وإسناده حسن.

وروى علي بن الجعد الجوهري البغدادي[٢] وابن أبي شيبة[٣] بإسناد صحيح عن مغيرة ابن مقسم الضبي قال: «كَانَ قَمِيصُ إِبْرَاهِيمَ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ». [إبراهيم هو النخعي تـ: ٩٦هـ].

وأخرج ابن أبي شيبة عن عمرو بن مهاجر، قال: «كَانَتْ قُمُصُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَثِيَابُهُ مَا بَيْنَ الْكَعْبِ وَالشِّرَاكِ»[٤] وإسناده صحيح.

وما صح عن أيوب السختياني (تـ: ١٣١ هـ)، قال حماد بن زيد: «أَمرنِي أَيُّوب أَن أقطع لَهُ قَمِيصًا قَالَ اجْعَلْهُ يضْرب ظهر الْقدَم وَاجعَل فَم كمه شبْرًا» أخرجه أحمد بن حنبل[٥].

---

(١) المصنف (٢٥٣٢٨).
(٢) الجعديات (٣٤٤٩).
(٣) المصنف (٢٦٤٥٨)
(٤) المصنف (٢٥٣٣٦).
(٥) العلل ومعرفة الرجال (٨٤١) رواية ابنه عبد الله.

وكأنّ أيوب السختياني يشير إلى سبب تطويله لقميصه حين قال: «كَانَتِ الشُّهْرَةُ فِيمَا مَضَى فِي تَذْيِيلِهَا، وَالشُّهْرَةُ الْيَوْمَ فِي تَقْصِيرِهَ» أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه(١).

المطلب الثالث:

القول بأنه محرم وإن كان بغير خيلاء

للنهي عنه في الأحاديث المطلقة وللأحاديث التي فيها الأمر بالتشمير ولما ينتج عنه من المفاسد، وهو قول بعض أهل العلم كابن العربي، فإنه قال: «لا يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول لا أتكبر فيه؛ لأن النهي قد تناوله لفظا وتناول علته، ولا يجوز أن يتناول اللفظ حكما فيقال إني لست ممن يمتثله؛ لأن تلك العلة ليست فيّ، فإنه مخالفة للشريعة، ودعوى لا تسلم له، بل من تكبره يطيل ثوبه وإزاره فكذبه معلوم في ذلك قطعا»(٢).



(١) المصنف (١٩٩٩٢).
(٢) عارضة الأحوذي (٧/ ٢٣٨).

المبحث الثالث: المناقشة والترجيح

أولًا: مناقشة القول بالتحريم المطلق

استدل أصحابه بظاهر الأحاديث المطلقة، ويرد عليهم بأن أحاديث التقييد بالخيلاء صحيحة صريحة، فيُحمل المطلق عليها، جمعًا بين النصوص كما هو منهج الأصوليين.

ولهذا لم يكن تقرير ابن العربي المتقدم محل قبول لدى عدد من العلماء، ومن هنا انتقد أبو زرعة العراقي عدم اعتبار ابن العربي للقيد الوارد في الأحاديث، فلما نقل كلامه عقّب عليه بقوله: «وهو مخالف لتقييد الحديث بالخيلاء كما تقدم والله أعلم»[(١)].

والسبب الذي من أجله لم يأخذ ابن العربي بالتقييد

(١) طرح التثريب (٨/ ١٦٧).

بالخيلاء هو «أن الإسبال يستلزم جر الثوب وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصده اللابس».

وقد تكفل الشوكاني (تـــ: ١٢٥٠هـ) الردّ على استلزام كل اسبال للمخيلة، فقال: «ويدل على عدم اعتبار التقييد بالخيلاء ما أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه من حديث جابر بن سليم من حديث طويل فيه: «وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة».

وقد عرفتَ ما في حديث الباب من قوله ﷺ لأبي بكر: «**إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء**» وهو تصريح بأن مناط التحريم الخيلاء وأن الإسبال قد يكون للخيلاء وقد يكون لغيره فلا بد من حمل قوله: (**فإنها من المخيلة**) في حديث جابر بن سليم على أنه خرج مخرج الغالب فيكون الوعيد المذكور في حديث الباب متوجها إلى من فعل ذلك اختيالا.

والقول بأن كل إسبال من المخيلة أخذا بظاهر حديث جابر ترده الضرورة، فإن كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم خطور الخيلاء بباله، ويرده ما تقدم من قوله ﷺ لأبي بكر لما عرفت، وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث، وعدم إهدار قيد الخيلاء المصرح به في الصحيحين، وقد جمع بعض المتأخرين رسالة طويلة جزم فيها بتحريم الإسبال مطلقا، وأعظم ما تمسك به حديث جابر.

وأما حديث أبي أمامة فغاية ما فيه التصريح بأن الله لا يحب المسبل وحديث الباب مقيد بالخيلاء وحمل المطلق على المقيد واجب وأما كون الظاهر من عمرو أنه لم يقصد الخيلاء فما بمثل هذا الظاهر تعارض الأحاديث الصحيحة[1].

وقد اعتذر الأمير الصنعاني (تـ: ١١٨٢هـ) عن حمل الأحاديث المطلقة على المقيدة بسبب مختلف عما سبق، وهو اختلاف العقوبة في الأولى (وهي عذاب ما نزل عن

(١) نيل الأوطار (٢/ ١١٢).

الكعبين بالنار) عن العقوبة في الثانية (وهي عدم نظر الله..) فقال: «وقد دلت الأحاديث على أن ما تحت الكعبين فى النار، وهو يفيد التحريم. ودل على ان من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه، وهو دال على التحريم، وعلى ان عقوبة الخيلاء عقوبة خاصة هي عدم نظر الله إليه، وهو مما يبطل القول بأنه لا يحرم الا إذا كان للخيلاء كما يأتي بسطه ورده»[1].

❁ **وتابعه عليه بعض أهل العلم المعاصرين، ويناقش من وجهين:**

الوجه الأول: أن المعتبر في حمل المطلق على المقيد هو السبب والحكم، لا العقوبة الأخروية، فإن اتفقا فيهما وجب حمل المطلق على المقيد كما هو مقرر في الأصول.

الوجه الثاني: أن العقوبات الواردة في الأحاديث ليست مختلفة كما بينها عدد من العلماء، ومن هؤلاء الشيخ سليمان

(١) رسالة «استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال» (ص ٢٦).

الماجد في فتوى له حول هذه المسألة، قال - حفظه الله -: «والأقرب: هو حمل المطلق على المقيد، وهي إحدى الروايتين عن أحمد، وقول جماهير العلماء، وجمع من المحققين منهم ابن تيمية والصنعاني والشوكاني، ووجهه: أن قيد الخيلاء معتبر، ولم يورد في الحديث إلا لمعنى، واعتبر الفقهاء التقييد بالوصف في مثل هذه الأحوال؛ كوصف السائمة في زكاة المواشي، وغيره من الأوصاف كثير، وهذه هي دلالة مفهوم المخالفة التي يقول بها جماهير الفقهاء والأصوليين، وعند التأمل لا تجد أن هناك عقوبتين مختلفتين حتى نجمع بتعدد الأسباب؛ فعقوبتا صرف النظر والنار عقوبة واحدة جنساً لعمل واحد هو الإسبال خيلاء، ومما يؤكد ذلك أنه ﷺ ذكر عقوبة النار لمن جره خيلاء في قوله: «من وطئ على إزار خيلاء وطئه في النار» رواه أحمد من حديث هُبيب بن مغفل، وهو صحيح؛ ما يعني أنهما عقوبتان لعمل واحد، ثم إن العقوبتين متلازمتان؛ فمن دخل

النار لم ينظر الله إليه، ومن صُرف عنه نظر الباري سبحانه دخل النار، وإنما نُوعت لمزيد الزجر والوعيد. ويُقال من وجه آخر: جاءت عقوبة ثالثة في قوله ﷺ: «من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام» رواه أبو داود، وهو صحيح؛ فهل نبحث عن سبب آخر يناسب هذه العقوبة.

وقد تأيد هذا بالهدي العملي له ﷺ حين قال لأبي بكر رضي الله عنه: «إنك لست ممن يفعله خيلاء»، ولا يمكن أن يُوجَّه هذا بكونه خاصاً بأبي بكر رضي الله عنه، ولا لأن الإسبال كان عارضاً وأنه يتعاهده؛ فالخصوصية تحتاج إلى دليل، أما التوجيه بكون استرخاء الإزار عارضاً؛ ففيه نظر؛ لأن المناسب للحال أن يقول: لا حرج عليك؛ لكونه استرخاءً عارضاً، وأنت تتعاهده، ولهذا لم يعدل ﷺ عن ذكر هذين السببين إلى ذكر وصف الخيلاء إلا لإرادة ما دل عليه اللفظ من مفهوم، وأنه علة يدور معها الحكم وجوداً وعدماً، ولم يكن النبي ﷺ ليرضى لأبي بكر بالنار اكتفاء ببقاء نظر الله

تعالى له. فإن قيل: ما سبب إطلاق العقوبة من قيد الخيلاء في نصوص كثيرة؟ يقال: أجاب عن ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله بقوله: «.. لأن الإسبال مَظِنَّة الخيلاء فكُرِه؛ كما كُرِهت مظان سائر المحرمات. ولهذا فإن الأرجح دليلاً وتعليلاً أنه يُحرم من الإسبال ما كان لخيلاء، ولا يحرم ما كان لغير ذلك، وهو قول الجمهور كما تقدم... والله أعلم»[1].



(١) الرابط:

http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-149136.htm

ثانيا: الترجيح والخاتمة

بعد إيراد الأحاديث الواردة في المسألة واستعراض أقوال أهل العلم واستدلالاتهم فيها يتضح أن المسألة خلافية، وأن جماهير أهل العلم من السلف والخلف فهموا من النصوص الواردة في ذلك أن مجاوزة الثوب للكعبين من غير خيلاء مكروهة، ومحرمة إذا كانت للخيلاء، وأن قولهم أوجه الأقوال وأسعدها بالدليل وبه تجتمع الأدلة ويلتئم شملها.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وكتب/ د: عثمان علي فارح - عفا الله عنه -

في مقديشو ١٤٤٢/١/٢٥هـ الموافق لـ ٢٠٢٠/٠٩/١٣ م

ثم أعدت النظر فيها وزدت فيها ما رأيته مكملا لها، وذلك في مجالس كان آخرها يوم الأحد: ٤ جمادى ١٤٤٧هـ الموافق: ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥م.



فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
مقدمة	٥
التمهيد: تعريف الإسبال وحالاته	٧
المبحث الأول: الأحاديث الواردة في حكم الإسبال	١١
المبحث الثاني: أقوال الفقهاء في حكم الإسبال	١٤
المبحث الثالث: المناقشة والترجيح	٢٢
ثانيا: الترجيح والخاتمة	٢٩

